

1502717-36.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/05/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS PROCOPIO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

LUCAS PROCÓPIO FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 21h10min, na Avenida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502717-36.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1502717-36.2020.8.26.0542
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS PROCOPIO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

LUCAS PROCÓPIO FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 21h10min, na Avenida Marginal do Ribeirão, nº 2055, Carapicuíba, trazia consigo, transportava e entregava, para entrega a consumo de terceiros, 10 porções de cocaína e 04 porções de maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 07 de janeiro de 2021 (fl.90), o acusado foi citado (fl.99) e apresentada resposta a acusação (fl.101/103).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, os réus foram interrogados e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.133/135.

Igualmente a prova da autoria.

É incontroverso que o réu tinha em seu poder os entorpecentes, como por ele mesmo admitido em seu interrogatório, o que foi confirmado pelo miliciano ouvido nesta data,

A questão, então, cinge-se à ciência e dolo do réu quanto ao transporte da droga. E finda a instrução, a resposta é positiva.

Com efeito, o policial destacou que as drogas estavam dentro de uma pochete, no bolso da jaqueta do réu, e de fácil visualização. Além disto, não é crível que um motoboy aceite receber um trabalho desconhecido de pessoa que nunca viu, sem nada receber por esta entrega. Além disto, possuía expressiva quantidade em dinheiro, sem comprovar a origem lícita.

A versão exculpatória, portanto, além e não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína e maconha e quantia considerável em dinheiro o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferre-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase: deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade relativa, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase: cabível o redutor previsto no artigo 33, § 4º da referida Lei de Tóxico.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

O réu, à época dos fatos era primário e o processo da infância apontado às fls.61 refere-se a uma remissão, que não pode obstar a benesse.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU LUCAS PROCÓPIO FERREIRA, filho de Alessandra Oliveira Procópio e Fabio De Sousa Ferreira, RG nº.52.959.443, como incurso no art. 33, §4, da Lei nº.11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Defiro a devolução da motocicleta (HONDA/CG 125I FAN, Placa FPT1999 - São Paulo) , em favor de Danilo Moaraes dos Reis, terceiro de boa-fé, tendo comprovado ter adquirido a motocicleta (fl.126) e vendido ao acusado (fl.121/124), sem receber o vcalor acordado. Expeça-se alvará de liberação da motocicleta, independentemente de pagamento de custas, taxas vinculadas a apreensão e remoção, que esteve a disposição deste Juízo.

Custas na forma da lei.

Após o transito, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Defiro a justiça gratuita ao acusado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA